

עין משפט
גד מצוה

בח א מיי פין מהל קרבן פסח ה' ה:

מוסף רש"י

מצורע שחל שמיני שלו בערב הפסח. שטנל והעריב שמשו בשביעי, נכנס בשמיני למחנה לוי(שער נקטר שלל נתקדש בקדושת עזרה, דכתיב בקרא (ויקרא יד) והעמיד הכהן המטטר את האש המטטר ואתם לפני ה' וגו', ובעזרה עממה לא היה נכנס אלל מכתב ידו לזהותו לפי שאין מחוסר כפורים נכנס לה. כדאמרינן במסות (ח) טמא יהיה לרבות טבול יום, עוד טומאחו זו לרבות מחוסר כפורים, שאם נכנסו למקדש חייבין כרת (פסחים צב.). וראה קרי' בו ביום, ונדהה ממחנה לוי, כדאמרינן חלו דברים (טו) דבעל קרי משתלה חוץ לשמי מחנות וטובל לקרייו, דלנרעמו טבל מחמתול (שם), טמא יחא שאין טבול יום אחר נכנס. שטנול יום אחד דקרי חנו נכנס, דמכב דקרי חנו נכנס, (דברים כג) כי יהיה בן אש וגו' וכנס השמש יבא אל חוץ המחנה (פסחים שם) אז: דקסבר טבול יום דוב כז דמי ור"ה לטבול יום דקרי (ובחיים לב.), זה נכנס. להר הצית להכניס ידיו לבהות כמי שאלל פסחו לערב (פסחים שם) ומכניס ידיו לעזרה ליתן מום האשם ומלול השם על צומויו כמי שיעהר לאכול פסחו לערב, והוא ישלחני לעזרה היום לשחוט ולתוקר עליו אלל הוא לא יכנס לעזרה, טבול יום שנכנס לעזרה נכרת (ובחיים שם), מוטב שיבא עשה. דפסח, שיש בו כרת וידחה עשה. טבול יום כהר הצית, שאין בו כרת. אלל עזורה, ואי משום דמכניס ידיו לעזרה, הו אמרינן בשמיטת קדשים כפי"ג (כב.) איכא למיד' ציהה במקל' לאו שמה ציהה ואיכא למיד' הואיל והאמרה לו אתה ציהה מקל'ת לנרעמו, אפי"ם שענוש כרת משום מחוסר כפורים והחיו הכתוב דכתיב לפני ה', והמרה לו חף לקרייו (פסחים שם), דבר תורה אפילו עשה לית ביה. עשה שאין זו כרת דקאמר מנא דכתיבת לאו דוקא, דאפילו עשה אין זו בטובל יום במחנה לוי, אלל דרבנן הוא וקרא דכבא השמש במחנה שכינה קאמר (שם) אז: דקסבר טבול יום דוב לאו כז דמי (ובחיים שם), חצר החדשה, הר הצית שחדשו בה הגלותיה העממיה (שם) וקרי לה חדשה מפני חידוש שחדשו והוסיפו פני קדושתו זו ביום ואמרו טבול יום לא יכנס לה, והכי גמיר ר' יוחנן מרביה דדבר זה חידוש וגבי פסח לא העמידו דבריהם לאיסור דבעל קרי מללוא אלל החוריהו ליכנס ולטער אלל

ז:

ת"ל כי בחטאת האשם הוא. והשתא לא נריך קרא דושחט את הכזש דכולה מילתא מינייה גמר מהיקשא ובריג אחיו מקומן

(זבחים דף מט.) מוקי ליה לעכז:

למאי דנפק נפק. דהיינו מתן צהונות ושמיטת לפון שכתוב צהדיא ולמאי דלא נפק כגון מתן

דמים ואימורים לא נפק ולא יהיה זו מתן דמים ואימורים עד שיכתב צהדיא: **וְרָאָה קָרִי בּו בּיּוֹם וּבַבֹּצֵל**. פירש בקונטרס דלהכי נקט קרי ולא טמא שרץ ונציילה דטמא שרץ ואפי' טמא מת נכנסים במחנה לויא כדאמר צפר' אלו דברים (פסחים דף טו.) דאפי' מת עצמנו נכנס שנאמר ויקח משה את עצמות יוסף עמו במחמתו ואין נראה לר"י דהא דאמר וידחה עשה שאין זו כרת היינו עשה דרבנן (כדמפרש ר' יוחנן וטמא מת אין נכנס בחיל נמי מדרבנן) כדתנן במסכת כלים (פ"א מ"ח) החיל מקודש הימנו שאין עובדי כוכבים וטומאי מתים נכנסים לשם עזרת נשים מקודשת הימנו שאין טבול יום נכנס לשם וצכל טבול יום איירי בין דבעל קרי בין דטמא מת שרץ ונציילה דקא איירי צבו התם לעיל ורר"י דנקט צעל קרי לרבותא דלע"ג דאשתתלה חוץ לצ' מחנות החיוו לו חכמים ליכנס דבמקום כרת לא העמידו דבריהם ור"ת צפר' היה נוטל (פסות דף כ: ושם) דקתני גבי

קוטה והם אומרים הוציאוה הוציאוה שלל תטמא העזרה ופריך מהא דאפילו מת עצמו שרי ומאי קושיא והא מדרבנן אסור ותירך ר"ת שלא גזרו אלל שלא יכנס אבל אם הוא כבר שם לא גזרו עליו שיאל כיון דמדאורייתא שרי ליכנס שם ודקדק מהא דאמרינן בפרק הנשרפים (פסחדין דף פא:) כהן ששימש צטומאה אחיו הכהנים מוציאין אותו חוץ לעזרה ומפגעין מוחו בגזירין משמע דאין מוציאין אלל מחוץ לעזרה שהוא מחנה שכינה וממיתין אותו בעזרת נשים כיון שכבר היה שם ור"י מפרש דבסוטה דיין מדקתני הוציאוה הוציאוה תרי וימני דאי לאו דהוי אסור דאורייתא לא היו ממהרין כל כך ואין להאריך כאן: **זָה נִבְנָם**. שהיה לריך לצא להר הצית לעמוד בשער נקטור ולהכניס ידיו לעזרה וליתן לו מן הדם צבהונות ושערי נקטור לא נתקדשו כדאמרינן צכידל לולין (פסחים דף פה: ושם) שכל השערים נתקדשו חוץ משערי נקטור ששם מזורע עומד ומכניס ידיו לבהונות ור"ת למה נמנעו בשציל כך מלקדשם לפני ה' דלא הוי צאזיר העזרה ואין נראה דאי הוה קדוש כקדושת העזרה הוי שפיר לפני ה' ואומר רצינו מס דעשוי בשציל מקנת מזורעים שיעמדו שם שיגין עליהם השער צחמה מפני החמה וצגשמים מפני הגשמים: **מוֹטֵב יָבֵא עֹשֶׂה שִׁישׁ בּו בְּרַת בּו'**. לאו מילתא דפסיקא היא דיש מקומות שהעמידו דבריהם במקום כרת כדאמרינן בפסחים בפרק האשה (דף צג.) אלל כאן לא היה נראה לחכמים להחמיר: **רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר דָּבָר תּוֹרָה אֶפִּילוֹ עֹשֶׂה אֵין בּו'**. רבי יוחנן לא אמא לפלוגי אצרייתא דלאו מנא הוא כדמוכח בפרק קמא דכתובות (דף ט.) דמשני ארז מנא הוא ופליג ולא צעי לשנויי הכי לר' יוחנן אפי"ג דיש לדחות דר' יוחנן ויחס וי *כמתני' דכלים (פ"א מ"ח) דתנן עזרת נשים מקודשת הימנו שאין טבול יום נכנס לשם אלל צהר הצית וחיל שרי והיינו מדרבנן דאי מדאורייתא אסור ליכנס במחנה לויא אם כן צהר הצית נמי ליתסר דמפתח הר הצית עד שער נקטור מחנה לויא כדתינא בתוספתא ובספרי מכל מקום אין נראה דפליגי צרייתא דהכא אמתני' דכלים אלל רבי יוחנן לפרושי צרייתא אמא דעשה דקתני לאו דוקא ולאו משום דסבר רבי יוחנן טבול יום דוב לאו כז דמי דהא צבא אית ליה דרבי יוחנן בסוף האשה (פסחים צג.) ורצא אית ליה צפ"צ דכריתות (דף י.) דמחוסר כפורים דוב כז דמי אלל דוקא לענין פסח הבא צטומאה דלא יאכלו ממנו וצין חצות וגדות וילדות קאמר דכז דמי להכי מייתי לה ככריתות אבל לענין ציהת מקדש לאו כז דמי וניחא השתא צריג פ"צ דזבחים (דף פ.) מסיק לכ"ע דמחוסר כפורים דוב כז דמי ובפרק ג' מיינים (מזר דף מה.) מסיק דאפילו טבול יום דוב לאו כז דמי אלל היהא דזבחים לענין פסח הבא צטומאה והיהא דזויר לענין ציהת מקדש והא דמשמע צהיהא סוגיא דג' מיינים דאפילו נאמר טבול יום דוב לאו כז דמי אסור ליכנס למחנה לויא ומקרא דריג התם אר"י דהתם צוצ צעל ג' ראיות דאיכא תרתי שהוא טבול יום ומחוסר כפורים ואע"ג דצשמעתין נמי צראה קרי זו ביום דהוי טבול יום ומחוסר כפורים שרי מדאורייתא היינו משום דלוינו על טומאה אחת אלל על טבול יום משום קריו ומחוסר כפורים משום לרעמו: ווע"ע תוספות זבחים לב: ד"ה ור"י: **שֶׁחָדָשׁוּ בַּה דְּבָרִים וְאָמְרוּ טָבּוּל יוֹם אֵל יִבְנֵם בְּמַחֲנֶה לְוִיָּה**. ור"ת מנא ליה שחדשו מטבול יום דלמנא חדשו מטמא מת עצמו ויש לומר דמשמע ליה שלא חדשו אלל על החצר וחצר היינו עזרת נשים כדמוכח ביחזקאל (מד) ואילו טמא מת אסור אפי' בחיל: **וְאָמַר עוֹיָא מַה טַּעַם בּו'**. פירוש כיון דציהה במקל'ת שמה ציהה מה טעם החיוו חכמים להכניס ידיו לבהונות ואם תאמר וכיון דשמה ציהה ואפילו הכי שרי מקל'תו משום דאי אפשר צענין אחר א"כ כולו נמי לישתרי וי"ל דלא ניחא שידחה ציהת כולו דכתיב צהדיא ואל המקדש לא תבא אלל ציהה במקל'ת לא תחיצ צהדיא אלל מהיקשא גמר לה עולא התם מה נגיעה במקל'ת שמה נגיעה אף ציהה במקל'ת כו' ועוד יש לומר כיון דאפשר על ידי ציהה במקל'ת אם יכנס כולו חייב מידי דהוה אהיה לו דרך קצרה וצא לו צארכוה:

חמש עשרה נשים פרק ראשון יבמות

כרי איסורי. אשת אח ואחות אשה: **הואיל ואישתרי**. איסור אשת אח שהיה עליה כשמת אחיו צלא בניס אישתרי נמי איסור אחות אשה: **שמיני שלו**. שהוא יום הצלת קרצנותיו ונריך לצא צהר הצית ולעמוד בשער נקטור ולהכניס ידיו לעזרה ליתן מן הדם לבהונות ו: **וראה קרי**. להכי נקט קרי ולא טומאת שרץ

וגצלה דטמא שרץ ואפי' טמא מת נכנסין להר הצית כדמפרש צאלו דברים (פסחים דף טו.) שנאמר(י) ויקח משה את עצמות יוסף עמו ושערי נקטור לא נתקדשו צקדושת עזרה כדאמרינן צכידל לולין (שם דף פה:) והרי הן כהר הצית ויכול טמא מת ליכנס לשם אלל צעל קרי משתתלה חוץ לשני מחנות כז כדמפרש צאלו דברים (שם טו:) צז וכל צצי' לרבות צעל קרי: **ועצל**. לקריו: **אע"פ**. דטבול יום אחר דקרי אינו נכנס להר הצית דכל טבול יום הכי הוא צטומאה עדיין לתרומה ולקדשים ולמקדש: **זו**. יבא להר הצית ויכניס ידיו לבהונות ויטער לאכול פסחו לערב: **שיבא עשה דפסח שיש זו כרת**. דאם לא יכניס ידיו לבהונות לא יטער לאכול פסחו לערב: **וידחה עשה**. דוישלחו מן המחנה(ס) שאין זו כרת שאין ענוש כרת אלל על ציהת עזרה וזה לא יכנס לעזרה אלל לשערי ניקטור שלא נתקדשו ויכניס ידיו לבהונות ויטער מלרעמו וישלח פסחו לעזרה לשחוט ולערבז יערבז שמשו ויטער מקריו: **ויעמוד יוהאפט**. אותו היום נטהרו ישראל מטומאה

צצדיהם צצרי המים: **למחנה לוי**. להר הצית: **ואמר עולא**. במסכת זבחים (דף לב:) דאמר עולא ציהה במקל'ת שמה ציהה ואומצינהי מהא דקתני זה נכנס ומכניס ידו לבהונות ואי אמרת ציהה במקל'ת שמה ציהה נהי נמי דנכנס להר הצית משום דעשה שאין זו כרת הוא לבהונות הכי מלי מעייל ידיה אידי ואידי עשה שיש זו כרת הוא דקיימא לן צמנחות צהקומץ רצה (דף כו:) מחוסר כפורים שנכנס למקדש ענוש כרת ואין נריך לומר טבול יום ושאר כל הטמאים ושי עולא שאני מזורע הואיל והותרה לו ציהה במקל'ת ללרעמו שהרי עדיין מחוסר כפורים הוא ובכרת והותרה לו מן התורה ציהה זו במקל'ת הותר נמי לקריו. אלמנא הואיל ואישתראי חד איסורא אישתראי נמי אידך דהוה גציה: **מינח**

יעמוד בעזרת נשים ויכניס ידיו לשער נקטור ופירש ריב"ן דאין זה שפיר לפני ה' ואומר רצינו מס דעשוי בשציל מקנת מזורעים שיעמדו שם שיגין עליהם השער צחמה מפני החמה וצגשמים מפני הגשמים: **מוֹטֵב יָבֵא עֹשֶׂה שִׁישׁ בּו בְּרַת בּו'**. לאו מילתא דפסיקא היא דיש מקומות שהעמידו דבריהם במקום כרת כדאמרינן בפסחים בפרק האשה (דף צג.) אלל כאן לא היה נראה לחכמים להחמיר: **רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר דָּבָר תּוֹרָה אֶפִּילוֹ עֹשֶׂה אֵין בּו'**. רבי יוחנן לא אמא לפלוגי אצרייתא דלאו מנא הוא כדמוכח בפרק קמא דכתובות (דף ט.) דמשני ארז מנא הוא ופליג ולא צעי לשנויי הכי לר' יוחנן אפי"ג דיש לדחות דר' יוחנן ויחס ויחס וי *כמתני' דכלים (פ"א מ"ח) דתנן עזרת נשים מקודשת הימנו שאין טבול יום נכנס לשם אלל צהר הצית וחיל שרי והיינו מדרבנן דאי מדאורייתא אסור ליכנס במחנה לויא אם כן צהר הצית נמי ליתסר דמפתח הר הצית עד שער נקטור מחנה לויא כדתינא בתוספתא ובספרי מכל מקום אין נראה דפליגי צרייתא דהכא אמתני' דכלים אלל רבי יוחנן לפרושי צרייתא אמא דעשה דקתני לאו דוקא ולאו משום דסבר רבי יוחנן טבול יום דוב לאו כז דמי דהא צבא אית ליה דרבי יוחנן בסוף האשה (פסחים צג.) ורצא אית ליה צפ"צ דכריתות (דף י.) דמחוסר כפורים דוב כז דמי אלל דוקא לענין פסח הבא צטומאה דלא יאכלו ממנו וצין חצות וגדות וילדות קאמר דכז דמי להכי מייתי לה ככריתות אבל לענין ציהת מקדש לאו כז דמי וניחא השתא צריג פ"צ דזבחים (דף פ.) מסיק לכ"ע דמחוסר כפורים דוב כז דמי ובפרק ג' מיינים (מזר דף מה.) מסיק דאפילו טבול יום דוב לאו כז דמי אלל היהא דזבחים לענין פסח הבא צטומאה והיהא דזויר לענין ציהת מקדש והא דמשמע צהיהא סוגיא דג' מיינים דאפילו נאמר טבול יום דוב לאו כז דמי אסור ליכנס למחנה לויא ומקרא דריג התם אר"י דהתם צוצ צעל ג' ראיות דאיכא תרתי שהוא טבול יום ומחוסר כפורים ואע"ג דצשמעתין נמי צראה קרי זו ביום דהוי טבול יום ומחוסר כפורים שרי מדאורייתא היינו משום דלוינו על טומאה אחת אלל על טבול יום משום קריו ומחוסר כפורים משום לרעמו: ווע"ע תוספות זבחים לב: ד"ה ור"י: **שֶׁחָדָשׁוּ בַּה דְּבָרִים וְאָמְרוּ טָבּוּל יוֹם אֵל יִבְנֵם בְּמַחֲנֶה לְוִיָּה**. ור"ת מנא ליה שחדשו מטבול יום דלמנא חדשו מטמא מת עצמו ויש לומר דמשמע ליה שלא חדשו אלל על החצר וחצר היינו עזרת נשים כדמוכח ביחזקאל (מד) ואילו טמא מת אסור אפי' בחיל: **וְאָמַר עוֹיָא מַה טַּעַם בּו'**. פירוש כיון דציהה במקל'ת שמה ציהה מה טעם החיוו חכמים להכניס ידיו לבהונות ואם תאמר וכיון דשמה ציהה ואפילו הכי שרי מקל'תו משום דאי אפשר צענין אחר א"כ כולו נמי לישתרי וי"ל דלא ניחא שידחה ציהת כולו דכתיב צהדיא ואל המקדש לא תבא אלל ציהה במקל'ת לא תחיצ צהדיא אלל מהיקשא גמר לה עולא התם מה נגיעה במקל'ת שמה נגיעה אף ציהה במקל'ת כו' ועוד יש לומר כיון דאפשר על ידי ציהה במקל'ת אם יכנס כולו חייב מידי דהוה אהיה לו דרך קצרה וצא לו צארכוה:

^{מי}

מסורת הש"ס

(א) פסחים צב. זבחים לב.; (ג) פסחים צב: הריות ה: (ז) זבחים לב: ע"פ, א) (ז"ל רבי כ"א צבחים,) (ד) [שמות יג, א] (ס) [נמלכר ה,]

ⓘ

תורה אור השלם

1. וְשָׁחַט אֶת הַכֶּבֶשׂ בַּמִּקְוֶה אֲשֶׁר יִשְׁחַט אֶת הַחֻטָּאת וְאֵת הָעֶלֶף בַּמִּקְוֶה הַקָּדֵשׁ כִּי בַחֻטָּאת הָאִשָּׁם הָהִוא לַבְּהֵן קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הָהִוא: וּיקרא יד יג
2. וַיַּעֲמֹד יְהוֹשֻפֵט בַּקֹּהֶל הַיְהוּדָה וַיְרַשְׁלֵם בְּבֵית יְיָ לִפְנֵי הַחֹצֵר הַחֻדָּשָׁה: דרבי חיימים ב כ ה

ⓘ

גליון הש"ס

גב' תיתי צבה צצינו. ע"י יומא דף מ ע"ז מ"ה מה במקום: שם צבה צצינו באשתתא. תמוס' לעיל ג ע"צ ד"ה לא מעשה שיש צה כרת היה להם הגי' פה מימי' אחות אשה מלשת אלו: תמוס' ד"ה רבי יוחנן אפר וכו' דרבי יוחנן בבריתא דבליב. וכן רליה ממתי' פ"א מ"א דתמד צא ויש לו צלא אחיו הההנים:

ⓘ

הגהות הב"ח

(א) גב' אלל קצ"א ממי אחות אשה צמה מלינו מלשת אלו: (ב) שיש"י ד"ה שמיני שבו וכו' דהם לבהונות. ג"צ ס"א שעומד שם המצורע ובכניסו ידיו לבהונות שאפי"ם שמשתתלה חוץ לגי מחנות בשמיני שלו הותר לבא בשתי מחנות אבל בעזרה אינו נכנס כדאיתא במס' מכות דף ח טמא יהיה לרבות טבול יום עוד טומאתו בו לרבות מחוסר כפורים ובטמא מקדש כתיב צפר' פרה אדומה וחורן לעזרה אי אפשר שלא יפסל ציוצא והכנסת ידיו ביאה מקל'ת היא במצורע ולא שמה ביאה הלכך מזה עליו והוא עומד בשער נקטור: (א) תמוס' ד"ה ר"י דר"י סבר כמתני':

ⓘ

תוספות ישנים

הואיל והותר ללרעמו הותר לקרייו. ור"ת א"כ מאי קאמר לעיל מוטב יבא עשה שיש זו כרת וידחה כו' לימא טעמא דהואיל והותר. וי"ל דלעיל לא יוכל לומר כן דמאי לימא הואיל והותר וכו'. משמע שהוא היה נאסר מקודש לכן ולעולם יכול המזורע ליכנס בשערי נקטור שהוא מחנה לויא אלל הלא [עיין] הואיל והותר דהא עד עתה נאסר להכניס ידו לבהונות: